

감 사 결 과 처 분 요 구 서

No. 2023 - 1					
소관부서	시행년도	행정상 조치	재 정 상 조 치		신분상 조치
			조치방법	금액(천원)	
□처	2023	-	-	-	훈계

제 목 : 2022년 외부강의등 신고제도 운영현황 실태점검

○ 현황 및 관련법령

「임직원행동강령시행세칙」 제32조 내지 제34조는 ‘외부강의등의 사례금 수수제한’과 관련하여 임직원은 사례금을 받는 외부강의등을 할 때는 그 외부강의등을 마친 날부터 10일내에 부서장(신고자가 부서장인 경우에는 직상급자)의 결재를 득하여 청탁방지담당관에게 신고하도록 하고 있다. 그리고 이와 관련하여 「외부강의등 신고제도 운영지침」은 연 1회 준수실태 점검토록 하고 있어 2022년 11월부터 12월까지 점검대상 기간(’21.10.1~’22.9.30) 중 외부강의등 실적이 있는 직원에 대한 준수실태 점검을 실시하였다.

<중점 점검사항>

- 1) 의무사항 (신고대상, 절차, 항목, 기한 등 준수) 이행
 - 기한 : 10일 이내 사후신고
 - 절차 : 소속 부서장(또는 직상급자) 결재 → 신고서 제출
 - 내용 : 신고사항(일시·장소·주제·사례금 총액 및 명세표·요청자 연락처) <별지2>
- 2) 규제사항 (횟수, 사례금 한도, 초과사례금 신고 및 반환의무) 준수
- 3) 복무처리 준수
 - 연차 유급휴가 사용, 시간제 휴가 사용
 - 『겸직허가업무지침 (2022.4.22. 제정)』 관련 겸직실태 점검 병행

○ 확인된 문제

A 처장(□처)은 2021년 10월 8일 ◇◇에서 주최하는 ‘경기 및 광역시 도심복합사업 사업계획수립 및 지구지정 제안용역 제안서 평가’에 참여하였고 그 수당으로 42만원을 수령하여 공사 MIS시스템에 2021년 10월 12일에 해당 내용을 등록하였다. 그리고 2021년 12월 14

일 ○○에서 요청한 ‘제1회 계약심의위원회 서면심사’에 참여하여 15만원을 수령하였고 다음날인 12월 15일에 공사 MIS시스템에 해당 내용을 등록하였다. 또한 2022년 8월 29일 ○○에서 요청한 ‘계약심사(서면)’에 참여하여 10만원을 수령하였고, 그 다음날인 8월 30일에 공사 MIS에 해당 내용을 등록하였다.

하지만 상기 3건 모두 소속 부서장(신고자가 부서장인 경우 직상급자)의 결재를 받아 10일 이내에 청탁방지담당관에게 신고서를 제출하였어야 함에도 이를 이행하지 않았다.

[표] A 처장 외부강의등 실시 내역

요청기관	건 명	실시일	신고일 (mis등록)	대가(천원)	위반사항
◇◇	경기 및 광역시 도심복합 사업 사업계획수립 및 지구 지정 제안용역 제안서 평가	2021-10-08	2021-10-12	420	임직원 행동강령시행 세칙 제32조 위반 (10일 이내 직상급자 의 결재를 받아 청탁 방지담당관에게 신고 서 제출 의무 위반)
○○	제1회 계약심의위원회 서면심사	2021-12-14	2021-12-15	150	
○○	계약심사(서면)	2022-08-29	2022-08-30	100	

따라서 A 처장은 사례금을 받는 외부강의등을 할 때에는 외부강의등의 요청 명세 등을 별지 제6호 서식에 따라 부서장(신고자가 부서장인 경우 직상급자)의 결재를 받아 10일 이내에 청탁방지담당관에게 신고서를 제출하도록 규정하고 있는 행동강령규정시행세칙 제32조 제2항을 위반하였다.

비록 위반에 대한 고의가 없다고 볼 여지가 있고(mis 적기 등록), 대가기준, 복무기준을 준수하는 등 그 위반이 경미하다고 볼 수도 있으나, 규정에서 명시적으로 정하고 있는 절차를 이행하지 않았을 뿐만 아니라 전년도(2021년) 외부강의 및 대가수수 관련 특정감사에서 월 3회를 초과하여 훈계 조치를 받은 이력, 외부강의등 신고제도 시행 기간, 다른 임직원에게 미칠 영향 등을 고려해 볼 때 신분상 조치가 불가피하다.

○ 조치할 사항 [신분상 조치]

☞ 행동강령시행세칙 규정을 위반한 A 처장에 대하여 “훈계” 처분 요구

- A 처장은 행동강령규정시행세칙 제32조 제2항 위반 사실이 인정되는 한편 전년도(2021년) 외부강의 및 대가수수 관련 특정감사에서 비록 동일 사항은 아니지만 외부강의등 신고제도 위반에 따른 처분이 있었다는 점 등을 고려, 「직원 훈계 등 처분에 관한 세칙」 제6조(처분사유)에 따라 “훈계” 처분하시기 바랍니다. 끝.